فى وكيل الولى مايشترط فيه) أى فى الولى من ذكورية وبلوغ وغيرهما لانها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها (ويصح توكيل الفاسق فى القبول) للنكاح لانه يصح قبوله النكاح لنفسه فيصح لغيره ومن نحو ذلك المسلم يوكل النصرانى فى قبول نكاح زوجته الكتابية لصحة قبوله لنفسه قاله فى شرح المنتهى (ويصح التوكيل) أى توكيل الولى فى ايجاب النكاح توكيلا (مطلقا كـ) قوله لوكيله (زوج من شئت) روى ان رجلا من العرب نزل ابنته عند عمر رضى الله عنه وقال اذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشرب الخمر فزوجها عثمان بن عفان رضى الله عنه فهى ثم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك فلم ينكر ولانه اذن فى النكاح فجاز مطلقا (ويتقيد) أى هذا التوكيل المطلق (بالكفء) ولا يلزمه أن يزوجها من نفسه من غير اذن الموكل (و) يصح توكيله توكيلا (مقيدا كزوج زيدا) أو زوج هذا (ويشترط) لصحة النكاح مع وجود التوكيل فى الايجاب والقبول أو فى أحدهما (قول الولى) لوكيل زوج (أو) قول (وكيله) أى وكيل الولى لولى زوج (زوجت فلانة فلانا أو) زوجت فلانة (لفلان و) يشترط (قول وكيل الزوج قبلته) أى قبلت النكاح (لموكلى فلان أو) قبلته (لفلان) ولا يصح ان لم يقل لفلان فى الاصح (ووصى الولى) أبا كان الولى أو غيره (فى النكاح) أى فى ايجاب النكاح (بمنزلته) أى بمنزلة الموصى اذا نص الموصى له عليه (فيجبر) الوصى (من يجبره) الموصى لو كان حيا (من ذكر وأنثى) وقال مالك ان عين الاب الزوج لذلك اجبارها صغيرة كانت أو كبيرة وان لم يعين الزوج وكانت ثيبا كبيرة صحت الوصية واعتبر اذنها وان كانت صغيرة انتظرنا بلوغها فاذا أذنت جاز أن يزوجها باذنها وليس ان من ملك التزويج اذا عين له الزوج ملكه مع الاطلاق (وان استوى وليان فأكثر) لامرأة (فى درجة) كاخوة لها كلهم لابوين أو كلهم لاب أو اعمام كذلك أو بنى اخوة كذلك (صح التزويج من كل واحد) من المستوين لان سبب الولاية موجود فى كل واحد منهم (ان أذنت لهم) أى لكل واحد منهم (فان أذنت لاحدهم تعين) للتزويج من أذنت له (ولم يصح نكاح غيره) أى لا يصح ان يزوجها من لم تأذن له (ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته) جاز أن يتولى طرفى العقد بلا نزاع لانه عقد بحكم الملك لا بحكم الاذن (أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه) أو زوج وصى فى نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه صح أن يتولى طرفى العقد وكذا ولى امرأة عاقلة تحل له كابن عم ومولى وحاكم اذا أذنت له فى تزويجها (أو وكل الزوج الولى) أى ولى المخاطبة فى قبول نكاح الزوج من نفس الولى يعنى فانه يجوز للولى ان يتولى طرفى العقد (أو عكسه) وهو ان يوكل الولى الزوج فى ايجاب النكاح لنفسه فاذا فعل ذلك جاز للزوج ان يتولى طرفى العقد (أو وكلا) أى الولى والزوج وجلا (واحدا) بان يوكله الولى فى الايجاب ويوكله الزوج فى القبول فاذا فعل ذلك (صح) للوكيل عنهما (ان يتولى طرفى العقد) قال فى شرح المنتهى ويمكن ان يقال ونحو النكاح من العقود كما لو وكل البائع والمشترى واحدا او الموجر والمستاجر واحدا فانه يجوز له أن يتولى طرفى العقد ولا يشترط فيمن يتولى طرفى العقد أن يأتى بالايجاب والقبول فى الاصح (ويكفى) قوله (زوجت فلانا فلانة) من غير أن يقول قبلت له نكاحها (أو) يقول (تزوجتها) أى تزوجت فلانة (ان كان هو الزوج) من غير أن يقول ونكاحها النفسى ويستثنى